

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4440-2025/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0490-2026/PS2**

DENUNCIANTE : FILOMENO TINOCO ALBORNOZ
(EL SEÑOR TINOCO)
DENUNCIADO : FINANCIERA OH! S.A.
(LA FINANCIERA)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 27 de febrero de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 23 de diciembre de 2025, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente una (01) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-71**-****-5418 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado pues previamente el personal de la Financiera se comunicó a fin de ofrecerle una tarjeta de crédito con mejores beneficios, como exoneración de membresía y menos intereses; es así que, un *courier* se acercó a su centro de labores le entregó un contrato de renovación de tarjeta y se llevó su tarjeta cortada:

Fecha	Detalle	Importe S/
24/10/2025	TIENDAS DE AHORRO 3A G	5 551,50

2. El 12 de enero de 2026, el señor Tinoco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) El consumo materia de denuncia se realizó con la lectura del chip de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta, la cual es de exclusivo conocimiento del denunciante;
 - (ii) la tarjeta de crédito del denunciante es una tarjeta de crédito OH sin contacto y con clave secreta, esto quiere decir que, en cada compra presencial que realice el denunciante no se pedirá la firma digital sólo basta con el ingreso de la clave secreta que es conocida exclusivamente por el tarjetahabiente para que la compra sea válida;
 - (iii) no es su responsabilidad verificar la existencia del *voucher*, pues ello es realizado únicamente a efectos de verificar la identidad del tarjetahabiente y el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito les ha imputado esa responsabilidad a los establecimientos comerciales;
 - (iv) la tarjeta de crédito se encontraba activa al momento en que se efectuó el consumo, pues el bloqueo preventivo realizado por su entidad se realizó el 24 de octubre de 2025 a las 14:51:20 horas y el bloqueo definitivo el mismo día;
 - (v) comunicó al denunciante sobre el referido consumo por correo electrónico y generó una alerta, motivo por el cual procedió a enviar un mensaje por WhatsApp al teléfono del señor Tinoco para que confirme la realización de la operación cuestionada; sin

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4440-2025/PS2**

embargo, el denunciante no respondió a la notificación, pese a que se le envió al celular registrado en sus sistemas; y,

- (vi) alegó la ruptura del nexo causal debido a que el denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su centro de trabajo para recoger la tarjeta y cortarla en su delante; asimismo, se le requirió información de su tarjeta incluyendo su clave secreta. Pese a que informó que nunca pedirá se le brinde información confidencial de la tarjeta a terceros ni que sea entregada a terceros.

ANÁLISIS

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

3. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
4. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
5. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
6. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4440-2025/PS2**

7. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
8. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
9. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo realizado con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
10. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
11. Finalmente, respecto de aplicar a la controversia lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, se debe indicar que, de la revisión de los medios probatorios que obran en el expediente – estados de cuenta – se verificó que la tarjeta de crédito con la que se hizo la operación objeto de

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4440-2025/PS2

controversia ya se encontraba activa desde antes del 1 de julio de 2025, por lo que el presente caso será analizado bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigente antes de su modificación:

Estado de cuenta

Financiera **oh!**

DECHILE ■ PLAZAVEA ■ PROMART ■ INKAFARMA ■ MIFARMA ■ MAKRO ■ MASS

FILOMENO TINOCO ALBORNOZ

JR. LUCUMOS MZ J LT 37

SANTA ANITA

CICLO DE FACTURACIÓN del 19/02/2025 al 18/03/2025

* No incluye ITF

404071*****5418

(A) PAGO DEL MES	666.12
(B) PAGO MÍNIMO	195.75
(C) DEUDA TOTAL	666.12
FECHA LÍMITE DE PAGO	15/04/2025

LÍNEA DE CRÉDITO	APROBADA	- UTILIZADA	= DISPONIBLE
TARJETA OH!	9600.00	S/ 666.12	S/ 8933.88
DISPOSICIÓN DE EFECTIVO	S/ 9600.0	S/ 0.0	S/ 8933.88
CRÉDITO EFECTIVO	S/ 0.0	S/ 0.0	S/ 0.0

!

- Nunca solicitaremos por correo, llamada, SMS o enlaces, los datos que se encuentran en tu Tarjeta oh!, ni tus claves secretas o código de seguridad que llegan por mensaje al celular.
- Recuerda que no realizamos visitas para solicitar la devolución de tu tarjeta.

Sobre la responsabilidad de la Financiera por la operación no reconocida

12. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores³. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁴.
13. El artículo 18° del Código⁵ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

³ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4440-2025/PS2**

14. El artículo 19° del Código⁶ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
15. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁷.
16. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente⁸.
17. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto (...)”*⁹.
18. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁸ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4440-2025/PS2**

por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.

19. El señor Tinoco denunció a la Financiera por el cargo indebido de una (01) operación en su tarjeta de crédito N° 4040-71**-****-5418, la cual no reconoce haber autorizado pues previamente el personal de la denunciada se comunicó a fin de ofrecerle una tarjeta de crédito con mejores beneficios, como exoneración de membresía y menos intereses; es así como un *courier* se acercó a su centro de labores le entregó un contrato de renovación de tarjeta y se llevó su tarjeta cortada:

Fecha	Detalle	Importe S/
24/10/2025	TIENDAS DE AHORRO 3A G	5 551,50

20. En sus descargos, la Financiera manifestó que el consumo materia de la denuncia fue realizado mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con el ingreso de la clave secreta la cual es de exclusivo conocimiento del denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó la información registrada en su sistema, el reporte "Detalle de Transacción", el sustento remitido por la empresa procesadora (*Visa*) y el reporte *Transaction Detail*, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Reporte de la Financiera

Transaction Details

Card/Acct #: 4040-7100-xxxx-5418
Network: 0002
Tran ID: 585297714899127
ARN: Retrieval Ref # 529719055032

Tran Type: Auth
Tran Date: 10/24/25
Processing Date:
Tran Amount: 5,551.50 PEN

Issuer: Financiera Oh! S.A.
CH Name:
Acquirer: Compania Peruana de Medios de Pa
Merchant: TIENDAS DE AHORRO 3A GIRA
Location: LIMA
Jurisdiction: Domestic-PE

Prev Next View Issuer Action Save as PDF Print Close

General Information EXPAND ALL

Associated Transactions

Monetary / Settlement Information

Electronic Commerce Data

Authorization Data

Response Code: 00 Approved and completed successfully F39
Reject Reason Code: 0000 HF14
Authorization Code: 045508 F38
Risk Score: 31 F82
Risk Score Reason Code 1: 0 F82
Risk Score Reason Code 2: 0 F82
Compromised Account Risk Condition Code: 00 F82
Compromised Event Reference ID: 00 F82
Risk Assessment Condition Code 3: 00 F82
Authorization Amount: 5,551.50 SOL
US Authorization Amount: 1,838.35 UNITED STATES DOLLAR
Merchant Floor Limit: 0.00 SOL
Authorization Date: 10/24/25 Pacific Time
Authorization Time: 12:51:11 PM GMT
Authorization Source Ind: 5 Response provided by issuer F44.1
Downgrade Reason Code: F82.3
Partial Authorization Eligible: 0 Unused F80.10
PIN was present: Yes F82
PIN was verified: 0
CVV2 Response Type: 0 F128.10

Código de autorización

Ingreso de PIN



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4440-2025/PS2

Transaction Detail - Visa

Tarjeta de crédito

Transaction Details

Card/Account: 4040-71xx-xxxx-5418
Network: 0002
Trans ID: 585297714699127
ARN: Retrieval Ref R: 029719063032

Trans Type: Auth
Trans Date: 10/24/25
Processing Date: 10/24/25
Trans Amount: 5,551.50 PEN

Issuer: Financiera CNI S.A.
CNI Name:
Acquirer: Compania Peruana de Medios de Pa
Merchant: TIENDAS DE AHORRO SA-GRSA
Location: LIMA
Jurisdiction: Domestico-PE

Comercio

Monto

Visa Resolve Online

(...)

Aprobado y completado satisfactoriamente (00)

Código de autorización: 045508

PIN WAS PRESENT

Authorization Data

Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	045508		F38
Risk Score:	31		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	5,551.50	SOL	
US Authorization Amount:	1,636.35	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Date:	10/24/25	Pacific Time	
	10/24/25	GMT	
Authorization Time:	12:51:11 PM	Pacific Time	
	19:51:11	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52
PIN was verified:	0		
CVV2 Response Type:	0		F126.10
CVV Result:	2	CVV or ICVV passed verification	F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration:	00		F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9
Market Specific Data Ind:			F62.4
A-B Flags:	'0708' 0000 0111 0000 1000		
1-2 Flags:	'9741' 1001 0111 0100 0001		
Track Data Length:	37		
Issuer Settings		Acquirer Settings	
Issuer is Participating and Monitoring		Acquirer PCR is Participating and Monitoring	
Option is All Respond		Acquirer Bin is Participating and Monitoring	
CVV Flag Results		Processing Settings	
CVV Valid		CVV Active for M/S Image on Chip	
Chip Data Service Code:	201	International EMV-compliant Chip Card, Normal Authorization, Normal verification	
STIP/SW Reason Code:	0000	Unknown Value	F63.4
Automated Referral Service:	C	Visa Classic Card	

General Information

Card/Account Number:	4040-71xx-xxxx-5418	F2
Card Sequence Number:	1	F23
PAR:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7963	F56
Transaction Type:	Authorization 0100	F3
Processing Code:	00	Goods/Services Purchase POS transaction only
Merchant Initiated Transaction Class:	000	Not an Merchant Initiated Transaction
PPCS Eligible Ind:	N	Unknown Value
Stored Credential Ind:	N	Unknown Value
Network Management Info:	000	Unknown Value
Transaction Status:	Approved	F70
Local Transaction Date/Time:	10/24/25 19:51:11	F12,F13
VIP Logging Date/Time:	10/24/25 19:51:11	
VisaNet Transaction ID:	585297714699127	F62.2
Network ID:	0002	F63.1
Dispute Jurisdiction:	Domestic - PERU	
Entry Mode:	05	Chip Card Read (data is reliable)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4440-2025/PS2**

21. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

Tarjeta N°	4040-71**-****-5418
Fecha y hora	24/10/2025 – 12:51:11
Establecimiento	TIENDAS DE AHORRO 3A GIRA
Monto de Operación S/	5 551,50
Código de autorización	045508
Modo de entrada	05 - CHIP
Código de respuesta¹⁰	00 - Aprobado y completado satisfactoriamente ¹¹
Pin presente¹²	Si¹³

22. El código registrado “05 - Chip” en el campo “Modo de Entrada” da cuenta de que la operación se realizó con la lectura del chip de la tarjeta de crédito. Asimismo, la clave secreta de la tarjeta de crédito del denunciante fue ingresada en el dispositivo POS para autorizar la operación cuestionada, lo cual dio como respuesta “Si”. Por ello, el reporte “Transaction Detail” de la empresa procesadora (Visa) registró el código de respuesta “00 Aprobado y completado satisfactoriamente”. En ese sentido, de una revisión conjunta de los medios probatorios aportados al procedimiento, se puede concluir que el consumo denunciado fue válidamente autorizado con la tarjeta de crédito del señor Tinoco y el ingreso de su clave secreta.
23. En línea con lo expuesto, la Financiera precisó que el consumo materia de análisis no requirió la suscripción de un *voucher*, sino que se autorizó con el uso de la clave secreta, dado que esta era la condición de la tarjeta de crédito contratada por el señor Tinoco, lo cual, en efecto, se verifica con los medios probatorios aportados en el procedimiento.
24. Cabe precisar que, de la revisión de la página web¹⁴ de la denunciada, se verifica que la tarjeta de crédito OH! tiene la posibilidad de realizar compras con la lectura del chip de la tarjeta **o sin contacto (contactless)**; además, de los videos instructivos publicados en la cuenta oficial de la Financiera¹⁵ se ha podido constatar que los consumos presenciales con la tarjeta de crédito se pueden realizar con el uso de la clave secreta. Las referidas capturas de pantalla se pueden apreciar a continuación:

[Ver en la siguiente página]

¹⁰ Traducción libre de: *Response Code*.

¹¹ Traducción libre de: *Approved and completed successfully*.

¹² Traducción libre de: *PIN was present*.

¹³ Traducción libre de: *Yes*.

¹⁴ <https://tarjetaoh.pe/productos/tarjeta-de-credito> (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

¹⁵ https://www.youtube.com/watch?v=uZ_IQ28iytq (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4440-2025/PS2

Conoce nuestros tipos de tarjetas de crédito oh!

Obtén beneficios en la red de retailers más diversa y completa del país!

Tarjeta de crédito Física

Física

- ✓ Recógela en cualquiera de nuestros Centros de Atención.
- ✓ Disfrútala en tus tiendas favoritas en el Perú o en el extranjero, para compras presenciales o online.
- ✓ Proteger tus compras con la tecnología de pago sin contacto (contactless) sin tener que mostrar el CVV a terceros.
- ✓ Ahorra todos los días con nuestros descuento exclusivos.

¡Pídelo aquí!

Tarjeta de crédito Digital

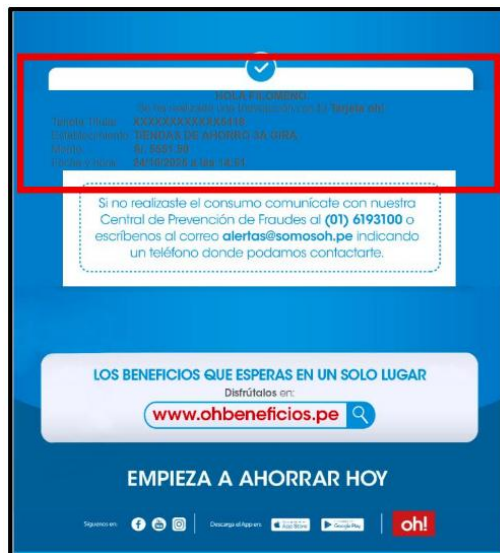
Digital

- ✓ Recíbela 100% virtual
- ✓ Utilízala para comprar por internet en todo el mundo
- ✓ Protege tus compras con un CVV dinámico que cambia cada 90 segundos
- ✓ Ahorra todos los días con nuestros descuento exclusivos.

¡Pídelo aquí!



25. De otro lado, la Financiera indicó que cumplió con notificar al señor Tinoco la realización de la operación no reconocida, ello a través del correo electrónico F.TINOCOA.***1973@GMAIL.COM de propiedad del denunciante; para acreditar sus alegaciones presentó los documentos que se muestran a continuación:

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 4440-2025/PS2****Reporte de envío de correo****Correo enviado**

26. Adicionalmente, la Financiera presentó el reporte de su sistema en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito del denunciante fue bloqueada preventivamente el 24 de octubre de 2025 a las 14:51:20 horas, y el bloqueo definitivo se realizó el mismo día a las 15:33:55 horas. Ambas acciones se realizaron después de efectuada la operación no reconocida:

	NROCTA	NROCTAR	SECTAR	TIPARC	CODTRA	TIPTAR	BLQANT	BLQACT	FECCAM	HORCAM
1	0004040710019976560	0004040719000205418	1	ED	301	P	R	N	20251024	18075803
3	0004040710019976560	0004040719000205418	1	ED	301	P	N	T	20251024	14512007
2	0004040710019976560	0004040719000205418	1	ED	301	P	T	Q	20251024	15335592

27. En consecuencia, la operación materia de denuncia fue válidamente autorizada, pues se efectuó en cumplimiento de los mecanismos de seguridad aplicables para este tipo de operaciones y cuando la tarjeta de crédito del denunciante se encontraba activa.
28. Sin perjuicio de ello, el denunciante señaló que previamente el personal de la Financiera se comunicó a fin de ofrecerle una tarjeta de crédito con mejores beneficios, como exoneración de membresía y menos intereses; por lo que un *courier* se acercó a su centro de labores, le entregó un contrato de renovación de tarjeta y se llevó su tarjeta cortada. Asimismo, la Financiera alegó ruptura del nexo causal en atención a lo alegado por el denunciante.
29. Al respecto, se cita lo indicado por el señor Tinoco en su escrito de denuncia, la hoja de reclamación N°3171702 y en su denuncia policial interpuesta ante la Comisaría PNP Ate Vitarte-Sta. Anita; además, obra en el expediente el registro de las llamadas que recibió en su teléfono móvil:

Escrito de denuncia ante Indecopi



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4440-2025/PS2

EL DIA 22-10-25 RECIBI LA LLAMADA TELEFONICA POR PARTE DE FINANCIERA OH, EL CUAL ME PROPONEN UNA RENOVACION DE TARJETA DE CREDITO CON LOS BENEFICIOS DE EXONERACION DE PAGO DE MEMBRESIA, SEGURO DE DESGRAVAMEN Y UNA REDUCCION DE LA TASA DE INTERES POR SER UN CLIENTE ACTIVO LO CUAL ACEPTO POR LOS BENEFICIOS QUE ME OFRECION, AL DIA SIGUIENTE 23-10-25 ME CONFIRMAN LA LLEGADA DE UN COURIER A MI CENTRO LABORAL TRAYENDOME EL NUEVO CONTRATO DE LA RENOVACION DE TARJETA INDICANDOME QUE TENIA QUE HACER LA ENTREGA DE LA TARJETA DE CREDITO Y QUE EN MI DELANTE HBA D SER CORTADA Y QUE EN UN LAPSO DE 02 DIAS ME ENTREGABAN LA NUEVA TARJETA, AL DIA SIGTE 24-10-25 RECIBI LA LLAMADA DE UN NUMERO FIJO ME DICEN SI HABIA HECHO UNA COMPRA POR EL VALOR DE S/. 5,551.50 LE DITE QUE NO Y

Hoja de Reclamación

DETALLE Y PEDIDO DEL RECLAMO O REQUERIMIENTO		
Cliente desea seguir apelando acerca de su último rq.3160294, motivo por el cual fue víctima de estafa y a hecho su denuncia policial la cual fue adjuntada al correo de contactanos@sumosoh.pe .		
Fecha	Comercio/Glosa	Monto
24/10/2025	TIENDAS DE AHORRO SA G	S/ 5551.5

Denuncia policial

CONTENIDO
CONTRA EL PATRIMONIO MODALIDAD: ESTAFA, EN AGRAVIO SUYO, MANIFESTANDO LO SIGUIENTE: QUE EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2025, APROXIMADAMENTE A 11:12 HORAS, RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA PROVENIENTE DEL NÚMERO 01 6194800, DE UNA PERSONA QUE SE IDENTIFICÓ COMO TRABAJADOR DE LA FINANCIERA OH, QUIEN LE OFRECIÓ UNA TARJETA DE CRÉDITO CON DIVERSOS BENEFICIOS, TALES COMO AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO, REDUCCIÓN DE TASAS DE INTERÉS, EXONERACIÓN DEL PAGO DE MEMBRESÍA Y EXONERACIÓN DEL SEGURO DE DESGRAVAMEN. DICHA PERSONA LE INDICÓ QUE, PARA ACCEDER A DICHOS BENEFICIOS, DEBÍA PROPORCIONAR CIERTOS DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS, LOS CUALES EL DENUNCIANTE BRINDÓ CONFIANDO EN LA SUPUESTA VERACIDAD DEL OFRECIMIENTO. POSTERIORMENTE, AL VERIFICAR SUS MOVIMIENTOS BANCARIOS, NOTÓ IRREGULARIDADES Y OPERACIONES NO RECONOCIDAS, DÁNDOSE CUENTA DE QUE HABRÍA SIDO VÍCTIMA DE UNA ESTAFA TELEFÓNICA PERPETRADA POR PERSONAS QUE SE HICIERON PASAR POR REPRESENTANTES DE DICHA ENTIDAD FINANCIERA. EL DENUNCIANTE SOLICITA SE REALICEN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES, A FIN DE IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES DEL HECHO MATERIA DE DENUNCIA.

Registro de llamadas

	Financiera Oh Atención Al Clie...	
	☞ Teléfono • 23 oct., 11:12 a. m.	

30. Si bien el señor Tinoco alegó que entregó su tarjeta de crédito a un presunto *courier* de la denunciada, quien le proporcionó un contrato y cortó el plástico en su presencia; lo cierto es que no obra prueba en el expediente que demuestre que la persona con quien habría coordinado el recojo de la tarjeta sea funcionario de la denunciada y que la persona que acudió a su centro de labores efectivamente hubiese cortado la tarjeta de crédito del denunciante.

31. Ahora bien, de la revisión de la página web¹⁶ de la Financiera se verifica que el número 01 619 4800 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se aprecia a continuación:



32. En ese sentido, no existe certeza que el número registrado en el teléfono celular del denunciante como “Financiera Oh Atención Al Cliente” sea el número 01 619 4800 y que le pertenece a la denunciada.
33. Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que el denunciante fue víctima de una modalidad de fraude denominada *spoofing*, similar al denominado *vishing*; el cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con éstas. Cabe precisar que, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.
34. En ese sentido, los medios probatorios aportados por el denunciante no permiten corroborar que la Financiera haya encomendado la gestión de recojo de la tarjeta del señor Tinoco en atención a una renovación y entrega de una nueva tarjeta presuntamente acordada con mayores beneficios.
35. Por su parte, la Financiera alegó la ruptura del nexo causal debido a que el denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su centro de labores para recoger la tarjeta y cortarla en su presencia; asimismo, se le requirió información de su tarjeta incluyendo su clave secreta. Pese a que informó que nunca pedirá se le brinde información confidencial de la tarjeta a terceros ni que sea entregada a terceros.
36. Para acreditar sus alegatos adjuntó la grabación de la llamada que realizó el denunciante a la Financiera, la cual se transcribe a continuación en la parte pertinente:

“(…)

Denunciante: (...) señorita me parece raro la comunicación, por que yo he hecho es un trámite que es de renovación, ósea me están cambiando de tarjeta. (...)

Denunciante: Ayer lo han bloqueado, han cortado la tarjeta (...), la tarjeta se la han llevado (...).

Denunciante: (...)ayer fue que entregué la tarjeta (...)

¹⁶ Ver: <https://tarjetaoh.pe/reclamos> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

Denunciante: Sí mira, cuando me hicieron la llamada, usted sabe que para siempre una renovación, te dicen esperen unos momentos, cuando le indique la máquina, usted indique su clave de seguridad, ahora yo estaba en un celular, he tecleado, en ningún momento he dado mi clave (...).

37. De la revisión del referido audio se aprecia que el denunciante reconoció que recibió la llamada de una persona quien se habría identificado como trabajador de la Financiera y le habría ofrecido la entrega de una nueva tarjeta con mayores beneficios, por lo que coordinó el recojo de la tarjeta mediante un *courier* a quien le entregó su tarjeta y la cortó en su presencia.
38. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por el señor Tinoco se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que la Financiera le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹⁷, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

Recojo de tarjeta

Es una estafa que consiste en que una persona se hace pasar por un colaborador de Financiera oh! y se comunica contigo para solicitar la devolución de tu Tarjeta oh! utilizando diferentes excusas o motivos falsos. Luego de recoger la tarjeta, la usan para retirar efectivo o hacer compras en diferentes comercios.

¿Cómo identificarlo?

Sabrás que estás siendo víctima de un intento de estafa si te llaman o escriben para recoger tu tarjeta. Te mencionamos algunas de las excusas utilizadas por estos defraudadores: Exoneración de membresía, cambio de tarjeta, anulación o cancelación de tarjeta, entre otras razones similares. Luego, coordinan la fecha, hora y lugar en la que un supuesto colaborador recogerá la tarjeta.



39. En ese sentido, aun cuando la Financiera se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que la Financiera ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación cuestionada, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de obtener una nueva que le fue ofrecida.
40. En ese contexto, si bien el señor Tinoco cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que ésta había sido realizada luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto trabajador de la Financiera para la entrega de una nueva tarjeta con mejores beneficios, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal de la denunciada hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que el denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
41. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

¹⁷Ver: <https://tarjetaoh.pe/prevencion-de-fraudes/identifica> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4440-2025/PS2**

42. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que, se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
43. En este punto es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues entregó su tarjeta a un tercero — pese a que los propios mensajes de la Financiera informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
44. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la denunciada.
45. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Financiera, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito del denunciante, en tanto ha quedado acreditada su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Financiera Oh S.A., por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-71**-****-5418 del denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por el presunto incumplimiento adicional alegado por el denunciante, referido a que previamente el personal de la Financiera se comunicó a fin de ofrecerle una tarjeta de crédito con mejores beneficios, como exoneración de membresía y menos intereses; por lo que un *courier* se acercó a su centro de labores le entregó un contrato de renovación de tarjeta y se llevó su tarjeta cortada.

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁸, caso

¹⁸

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4440-2025/PS2**

contrario la resolución quedará consentida¹⁹.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁰, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO
Jefa
**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹⁹

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS
Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁰

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

M-OPS-04/01

Página 6 de 15